עין משפט נר מצוה

א [מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הל' ו]:

כב ב °(מיי' פ"ז מהל' ע"ז) טוש"ע י"ד סימן קמו סעי' טו:

כג ג מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הל"א:

כד ד מיי' שם הל' ה:

כה ה מיי' פ"י מהל' נזקי ממון הל"ג:

ו [מיי' פ"ב מהל' איסורי מזבח הל' ט]:

כו ז מיי' פ"ג שם הל"ו:

כז ח מיי' פ"ב שם הלכה ו:

תורה אור השלם

1. דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַיְיָ מִן הַבְּהֵמָה מִן הַבָּקָר וּמִן הַצֹּאן תַּקְרִיבוּ אֶת קָרְבַּנְכֶם: ויקרא א ב
2. פְּסִילֵי אֱלֹהֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ לֹא תַחְמֹד כֶּסֶף וְזָהָב עֲלֵיהֶם וְלָקַחְתָּ לָךְ פֶּן תִּוָּקֵשׁ בּוֹ כִּי תוֹעֲבַת יְיָ אֱלֹהֶיךָ הוּא: דברים ז כה
3. וְנִתַּצְתֶּם אֶת מִזְבְּחֹתָם וְשִׁבַּרְתֶּם אֶת מַצֵּבֹתָם וַאֲשֵׁרֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ וּפְסִילֵי אֱלֹהֵיהֶם תְּגַדֵּעוּן וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמָם מִן הַמָּקוֹם הַהוּא: דברים יב ג
4. וְאִישׁ אֲשֶׁר יִתֵּן שְׁכָבְתּוֹ בִּבְהֵמָה מוֹת יוּמָת וְאֶת הַבְּהֵמָה תַּהֲרֹגוּ: ויקרא כ טו
5. וַיָּמִירוּ אֶת כְּבוֹדָם בְּתַבְנִית שׁוֹר אֹכֵל עֵשֶׂב: תהלים קו כ
6. וּמִיַּד בֶּן נֵכָר לֹא תַקְרִיבוּ אֶת לֶחֶם אֱלֹהֵיכֶם מִכָּל אֵלֶּה כִּי מָשְׁחָתָם בָּהֶם מוּם בָּם לֹא יֵרָצוּ לָכֶם: ויקרא כב כה
7. וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאָרֶץ וְהִנֵּה נִשְׁחָתָה כִּי הִשְׁחִית כָּל בָּשָׂר אֶת דַּרְכּוֹ עַל הָאָרֶץ: בראשית ו יב
8. פֶּן תַּשְׁחִתוּן וַעֲשִׂיתֶם לָכֶם פֶּסֶל תְּמוּנַת כָּל סָמֶל תַּבְנִית זָכָר אוֹ נְקֵבָה: דברים ד טז
9. וַיְהִי בַּלַּיְלָה הַהוּא וַיֹּאמֶר לוֹ יְיָ קַח אֶת פַּר הַשּׁוֹר אֲשֶׁר לְאָבִיךָ וּפַר הַשֵּׁנִי שֶׁבַע שָׁנִים וְהָרַסְתָּ אֶת מִזְבַּח הַבַּעַל אֲשֶׁר לְאָבִיךָ וְאֶת הָאֲשֵׁרָה אֲשֶׁר עָלָיו תִּכְרֹת: שופטים ו כה

גליון הש"ס

בעין משפט ב מיי' פ"ז מהל' עבודת כוכבים. שם לא נזכר רק דצריך לשרש אחריה ולא נזכר כלל ברמב"ם דין לכנות שם:

שינויי נוסחאות

א] שמותר אינו דין שיהא ציפויו. ובכת"י אחר שמותר יכול יהא וכו' (ש"מ) ב] וזהב עליהם בדבר (ש"מ) ג] הואיל והוא מותר (ש"מ) ד] לבית גליא קורין אותו בית כריא. ל"א בית כליא. פני הַמֹּלֶךְ פני הכלב עין כל עין קוץ (ש"מ) ה] דקרא והכא מעניינא דקרא גבי בהמה כתיב ואיש (ש"מ) ו] נ"ל אשר, ז] לפי שיש ברובע משא"כ בנוגח ויש בנוגח מה שאין כן ברובע יש ברובע שהרובע עשה בו אונס (ש"מ) ח] הכופר לאחר מיתה משא"כ ברובע ומפני שיש ברובע מה שא"כ בנוגח ובנוגח מה שא"כ ברובע הוצרך (ש"מ) ט] גי' נ"ק הרובע והנרבע והמוקצה והנעבד והמחיר והכלאים והטריפה הרי הם כקדשים וכו' וכ"ה בילקוט פרשה ויקרא, י] והנרבע הרי הם תיבת כולם נמחק. ס"א והנעבד והאתנן (והמחיר) הרי הן כקדשים שקדם כו', ובקצת ספרים מסיים בה והמחיר ושרוע וקלוט הרי הן כקדשים כו', ורש"י לא גרים לה (ש"מ) יא] אסורין שנא' כי (ש"מ) יב] פוסל בו דבר (ש"מ) יג] נ"ל או מן, ויקרא א, י, יד] מוקצה המוקצה לעבודת כוכבים (ש"מ) טו] אין מוקצה אסור (ש"מ) טז] ויאמר לו ה' קח (ש"מ) יז] לבית ה' (צ"ק) יח] הד"א (צ"ק) יט] לאסור הדר קאמר והד"א (ש"מ) כ] גרסינן יעב"ץ (צ"ק) כא] חילוף אלא מדינא אתיא לאסור כו' ולא צריך קרא הדר קאמר אני אקיימנו כו'. כלומר אכתי אדון כי האי דינא נעבד שהוא מותר דלא אשכחן שהוא אסור יהא צפוי מותר ואי משום לא תחמוד איכא לאוקמא בדבר שאין בו רוח חיים הס"ד ומה"ד ת"ל (ש"מ) כב] וקאמר אני אקיימנו כו' הד"א (צ"ק) כג] לשון גובה גלי הס"ד ואח"כ ד"ה בית כליא כו' נ"ק וכ"ה בע"ז דמ"ו ע"א. (צ"ק) כד] לשון גובה כמו גל בית כליא כמו כלוא כליון. ל"א בית כריא בית הכסא לשון כורה שוחה (ש"מ) כה] נסקלין. הס"ד ומה"ד אונס ורצון שוין ברובע דבין כך ובין כך חייב סקילה הס"ד (ש"מ) כו] משלם בעליו את הכופר (ש"מ) כז] להקרבה הס"ד ומה"ד שקדם מום עובר להקדישן קדושת הגוף וצריכין מום קבוע הס"ד (ש"מ) כח] מה"ד דבר ערוה וע"ז רובע ונרבע דבר ערוה מוקצה ונעבד דבר ע"ז הס"ד והד"א. (צ"ק) כט] מוקצה דכתיב פר שני ז' שנים כו'. (צ"ק) ל] אלא עד ז' (ש"מ) לא] שכן מומו בגלוי והיינו כו' (צ"ק) לב] ובפרק כל הצלמים עבד כי האי ק"ו (ש"מ) לג] והוה מצי למעבד האי ק"ו דלאו חילוף ומה אתנן ומחיר שהם אסורין ציפוייהן מותרין כו' ולהתיר ציפוי הר כו'. (צ"ק) [וע' ח"נ ורש"ש]

תוספות

אמר רב אשי משום דאיכא למימר מעיקרא דדינא פירכא כו'. ובת"כ קא אמר לה ר"ע להאי פירכא מה לבעל מום שכן [לא]מומו נגלה והיינו דקאמר הכא שכן מומו ניכר תימה אמאי לא קאמר אתנן ומחיר יוכיח דאין מומו ניכר ואסורין למזבח: **ומה** אתנן ומחיר שציפויין מותרין. וה"ה דהוה מצי למעבד ק"ו כדאיתא פרק כל הצלמים (ע"ז מו:) ומה אתנן ומחיר שמותרים בתלוש להדיוט אסורים בבעלי חיים לגבוה נעבד שאסור בתלוש להדיוט אינו דין שאסור בבעלי חיים לגבוה והשתא לא שייך למימר או חילוף כדאמר הכא [לב] ובפרק כל הצלמים (גז"ש) לא עבד כי האי ק"ו לאסור אבני הר למזבח דאמר התם ומה אתנן דמותר בתלוש להדיוט אסור במחובר לגבוה נעבד [לג]כו' או חילוף ומה אתנן ומחיר שהם אסורין וציפוייהם מותרים והוה מצי למעבד האי ק"ו התם להתיר ציפוי הר אפי' למזבח: **או** חילוף כו'. וא"ת אמאי לא קאמר כל היכא דאיכא למיעבד לקולא ולחומרא עבדינן לחומרא והכי אמר פרק כל הצלמים (ע"ז מו:) וי"ל דגבי בעלי חיים אית לן למיעבד טפי לקולא דאין לנו לאסור בעלי חיים כיון דמצי למעבד ק"ו לקולא: **נעבד** שהוא מותר אינו דין שיהא ציפויו מותר. ובפ' השוחט (חולין מ.) אמר התם דתקרובת דנעבד דבעלי חיים אסור דאמר הא דאמר להר הא דאמר לגדא דהר דתקרובתו אסור אלמא דמחמירין טפי בתקרובת דבעלי חיים מצפוי וגבי הר אמר איפכא דציפוי דהר קאמר התם פר' כל הצלמי' (ע"ז מה.) דאסור ותקרובתו מותר כדאמר פרק השוחט (חולין מ.) הא דאמר להר פי' אם שחט לשם הר תקרובתו מותר וי"ל דהא דאמר התם דציפוי דהר דאסור היינו הציפוי שהיה עליו בשעת השתחוואה וכי ה"ג ציפוי דבעלי חיים נמי אסור והא דקאמר הכא מותר היינו בציפוי הבאה לאחר השתחוואה אי נמי לפי המסקנא דאמר הכא דציפוי דנעבד אסור ניחא: **תלמוד** לומר מן הבקר להוציא הנעבד. פירש רש"י לאסור לגבוה וכיון לאסור לגבוה ציפויו אסור אף להדיוט דקרינא ביה כסף וזהב עליהם לשון רש"י והדין עמו דפי' כן דאין לומר דלפי האי מיעוטא נמי דציפוי מותר להדיוט ולא תחמוד כסף וזהב עליהם מוקמינן ליה בשאין בו רוח חיים אבל בבעלי חיים מותר לגבוה דמדקפריך בסמוך טעמא דמעטיה קרא משמע דפשיטא ליה דאחר דמעטיה קרא כל ציפוי דנעבד אסור בבעלי חיים וכן משמע הסוגיא: **והאי** תנא מייתי לה מהכא דתניא כו'. תימה דהכא משמע דר"ש לית ליה האי דרשא דכי משחתם דהא מפיק ליה לעיל מקרא אחרינא מדאמר אם נאמר נוגח למה נאמר רובע משמע דדריש ליה ממן הבקר ובפרק אין מעמידין (ע"ז כג:) קאמר ר"ש לענין רביעה דפסולה דכתיב כי משחתם בהם מום בם אלמא משמע דדריש ליה ממשחתם וי"ל דהא דקאמר לר"ש לעיל אם נאמר נוגח לדבריו דת"ק קא א"ל דמפיק ליה מן הבקר וליה לא סבירא ליה דדריש ליה מכי משחתם: **כל** שהמום פוסל בו דבר ערוה ועבודת כוכבים פוסלין בו. צריך עיון מאי קאמר הא דרשינן שפיר רובע ונרבע מכי משחתם:

גמרא

אמר רב אשי משום דאיכא למימר מעיקרא דדינא פירכא מה לבעל מום שכן מומו ניכר תאמר ברובע ונרבע שאין מומו ניכר הואיל ואין מומו ניכר יהא כשר לגבי מזבח ת"ל [1]מן הבהמה להוציא רובע ונרבע מן הבקר להוציא את הנעבד והלא דין הוא ומה אתנן ומחיר שציפויין מותרין הן אסורין נעבד [א]שציפויו אסור אינו דין שהוא אסור או חילוף ומה אתנן ומחיר שהן אסורין ציפוייהן מותרין נעבד שמותר (א) יהא ציפויו מותר א"כ ביטלת [2]לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך אני אקיימנו לא תחמוד כסף וזהב (ב) בדבר שאין בו רוח חיים אבל בדבר שיש בו רוח חיים הואיל (ג) והן מותר יכול יהא ציפוי מותר ת"ל מן הבקר להוציא את (א) הנעבד מתקיף לה רב חנניא טעמא דמעטי' קרא הא לא מעטי' קרא ציפוי מותר [א] והכתיב [3]ואבדתם את שמם כל העשוי לשמם (ב) ההוא לבנות להם שם הוא דאתא (ד) לבית גליא קרינן אותו בית (א) כריא פני הַמּוֹלֶךְ פני כלב עין כל עין קוץ ואיפוך אנא מן הבהמה להוציא את הנעבד מן הבקר להוציא רובע ונרבע התם מעניינא דקרא (ה) כתיב גבי בהמה [4]ואיש (ו) כי יתן שכבתו בבהמה מות יומת גבי בקר כתיב [5]וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב [1]מן (ג) הצאן להוציא את המוקצה ומן הצאן להוציא את הנוגח אר"ש אם נאמר רובע למה נאמר נוגח ואם נאמר נוגח למה נאמר רובע לפי (ז) שישנו ברובע מה שאין כן בנוגח יש בנוגח [ד]שהרובע עושה אונס כרצון מה שאין כן ברובע שהנוגח [ה]משלם את הכופר (ח) מה שאין כן ברובע הוצרך לומר רובע והוצרך לומר נוגח והאי תנא מייתי לה מהכא דתניא (ט) הרובע והנרבע (י) (וכולם) הם כקדשים שקדם מום עובר להקדשן [ו]וצריכין מום קבוע לפדות עליהן שנאמר כי משחתם בהם מום בם מאי תלמודא חסורי מיחסרא והכי קתני [ז]מנין שהן אסורין (יא) ת"ל [6]כי משחתם בהם מום בם ותנא [7]דבי ר' ישמעאל כל מקום שנאמר השחתה אינו אלא דבר ערוה ועבודת כוכבים דבר ערוה דכתיב [7]כי השחית כל בשר וגו' עבודת כוכבים דכתיב [8]פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל כל שהמום פוסל (יב) בהן דבר ערוה ועבודת כוכבים פוסלין בהן ותנא דבי ר' ישמעאל מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן מאי דריש בהו מיבעי ליה פרט [ח]לחולה זקן ומזוהם ות"ק דאפקינהו להני קראי לרובע ונרבע חולה זקן ומזוהם מנא ליה נפקא ליה (ט) מן הצאן מן הכבשים (יג) ומן העזים ולתנא דבי ר' ישמעאל [ב] אורחיה דקרא לאישתעויי הכי: איזהו מוקצה (ג) (יד) לעבודת כוכבים וכו': אמר ר"ל אין (טו) אסור [י]אלא מוקצה לשבע שנים שנאמר [9]ויהי בלילה ההוא ויאמר (טז) [לו ה'] קח את פר השור אשר לאביך ופר השני שבע שנים והתם מוקצה בלחוד הוה נעבד נמי הוה א"ר אחא בר יעקב מוקצה לעבוד ולא עבדוהו רבא אמר לעולם עבדוהו וחידוש הוא כדר' אבא בר כהנא דאמר רבי אבא בר כהנא שמנה דברים התירו באותו לילה חוץ ולילה וזרות וכלי

רש"י

ליפוייהן. אם סיככה עליו שום דבר לאחר שנתנו לה מותר הציפוי לבא לבית (יז) לעשות ריקועין למזבח דהתורה לא אסרה אלא גם שניהן ולא ציפוייהן: **נעבד שציפוייהן אסור.** דכתיב לא תחמוד כסף וזהב עליהם וגו': (יח) **נעבד שעשאוהו עבודת כוכבים אינו דין שיהא הוא אסור לגבוה.** נהי דלהדיוט לא מיתסר דאין בעלי חיים אסורין כדאמרן טעמא לקמן אבל לגבוה מיהא אסור הואיל וציפויין אסור אפי' בהנאה להדיוט וקרא למה לי: **או חילוף.** אי לא כתיב קרא איכא לחלופי דינא: **נעבד שהוא מותר.** דלא אשכחן דלאסור (ג) (יט): [ג] **הכי** קאמר (כ) **א"כ ביטלת לא תחמוד כו'.** הלכך ליכא למימר או חילוף (כא) הואיל ומדינא אתיא דאסור נעבד לגבוה לא צריך קרא (כב) דקאמר: **אני אקיימנו כו'.** הלכך איכא למימר או חילוף והואיל והוא מותר אפילו לגבוה ציפויין מותר: **ת"ל מן הבקר ולא כל הבקר להוציא את הנעבד.** דאסור לגבוה וכיון דאסור לגבוה ציפויין אסור אף להדיוט דקרינא ביה לא תחמוד וגו': **בית גליא.** (כג) לשון גובה (כד) (ל"א) בית כלייא כמו כלוא כליון. ל"א בית כריא בית הכסא לשון כרו שוחה (ירמיה יח): **מעניינא דקרא.** דאשכחן דברובע נסיב קרא בהמה ובדבר עבודת כוכבים נסיב לשון בקר: **מוקצה.** שהקצוהו לצורך תקרובת עבודת כוכבים: **את הנוגח.** שהמית את האדם בעד אחד דלא מיסתקיל: **אם נאמר רובע.** דאסור להקרבה והלא שניהם שוין דאם היו ב' עדים בדבר שניהם נסקלין: (כה) **נוגח.** לא עשה בו אונס כרצון לענין סקילה דתנן (ב"ק דף לט.) שור האיצטדין אינו חייב סקילה שנאמר שור כי יגח [שמות כא] ולא שיגיחוהו אחרים: **משלם** (כו) **עליו את הכופר.** אע"פ שהשור נסקל: **והאי תנא מייתי מהכא.** דרובע ונרבע אסורין לגבוה: **שרוע וקלוט** ל"ג: **שהן אסורין.** (כז) להקרבה (ד): (כח)רובע ונרבע דבר ערוה. מוקצה ונעבד דבר עבודת כוכבים: **מזוהם.** שמוציא זיעה ומסריח: **מן הכבשים וגו'.** קרא אחרינא אם מן הצאן קרבנו מן הכבשים או מן העזים לעולה: **לשבעה שנים.** שהוקצה עד ז' שנים ובסוף ז' שנים יקריבוהו לעבודת כוכבים דהכי הוי מוקצה (כט): **ופר בן שבע שנים.** שפיטמוהו שבע שנים אלמא הכי אורחייהו למעבד: **נעבד נמי הוה.** לא ידענא מהיכן נפקא: **ל"א אין איסור מוקצה אלא** (ל) **ז' שנים.** ומז' שנים ואילך לא הוי מוקצה דתו לא מקרבי ליה דכתיב ופר שני שבע שנים אלמא דמשום דחלפין עליה ז' שנים איסתרי: **לעולם עבדוהו.** אלא מההוא לא גמרי מידי דחידוש הוא: **חוץ.** שחוטי חוץ: **ובלילה הקריב.** דהכי כתיב [שופטים ו] ויעש לילה: וכלי

מסורת הש"ס

א) [עי' תוס' ע"ז ד' מ"ה ע"א ד"ה תנא קמא. ש"מ], ב) ע"ז מה: מו., ג) ב"ק מ., ד) סנהדרין נז. בכורות נז. ע"ז כג: חולין כג., ה) [בכורות מא. ע"ש], ו) [עי' תוס' ב"ב קכט: ד"ה חוץ],

הגהות הב"ח

(א) גמ' בית (כריא) תז"מ ונ"ב נ"א כלייא: (ב) שם איזהו מוקצה המוקצה לעבודת כוכבים: (ג) רש"י ד"ה נעבד שהוא וכו' דאסור וקאמר א"כ וכו' לא צריך קרא וקאמר אני כצ"ל והד"א: (ד) ד"ה שהן וכו' להקרבה הס"ד ואח"כ מ"ה דבר ערוה רובע ונרבע ואח"כ ד"ה דבר ע"ז מוקצה ונעבד:

הגהות הגר"א

[א] גמ' והכתיב ואבדתם כו'. וקרא יתירא הוא וע"כ אתי אף לבע"ח: [ב] שם אורחיה דקרא כו'. אבל מן הבהמה כו' כולה מיותר: [ג] רש"י ד"ה ה"ג וקאמר כו'. קרא הס"ד ומה"ד וקאמר אני והד"א:

מוסף רש"י

בית גליא. לשון גובה גלי (ע"ז מו. וגי' הב"ח: גלי לשון גובה). **בית כריא.** לשון חפירה ושפלות (שם). **להוציא את המוקצה.** שייחדו להקריב לע"ז (ב"ק מ:) שהוקצה והופרש לצורך עבודת כוכבים (בכורות מא.). **את הנוגח.** את האדם ומת (שם) שהמית את האדם ע"פ עד אחד או ע"פ בעלים ונפטר מן הסקילה (ב"ק מ:). **אם נאמר רובע למה נאמר נוגח.** הרי שניהן שוין בעבירה לענין סקילה במקום עדים (שם). **שהרובע עושה אונס כרצון.** דנרבע אנוס הוא ונסקל כרובע, דכתיב ואת הבהמה תהרגו מה שאין כן בנוגח. נוגח לא עשה בו אונס כרצון, דכתיב כי יגח ולא שיגיחוהו (שם). **ת"ל.** גבי קרבנות, **כי משחתם בהם מום בם.** לא ירצו לכם, דין השחתה כדין מום פוסלים בהם (חולין כג.). **דבר ערוה.** רובע ונרבע, **ועבודת כוכבים.** נעבד, שהשתחוה לבהמתו (שם). **כי השחית כל בשר.** בדור המבול כתוב, ודור המבול בערוה קלקלו, כדכתיב (בראשית ו) ויקחו להם נשים וגו', שהיו מזקקין לנשי רעיהן ולכל בהמה וחיה (חולין שם וכעי"ז סנהדרין נז. וע"ז כג:). **כל שהמום פוסל בהן כו'.** דהא אקשינהו רחמנא למום דכתיב כי משחתם בהם מום בם (בכורות נז.).

רבינו גרשום

אמר רב אשי איצטריך משום דאיכא למימר מעיקרא דדינא פירכא מה לבעל מום שכן מומו ניכר לכל העולם תאמר כו': **ומה אתנן ומחיר שציפויו מותרין.** אם ציפה עליהן תקרה של כסף ושל זהב מותר ציפויין והן עצמן אסורין: **נעבד שציפויו אסור.** לא תחמוד כסף וזהב עליהן וגו': **אינו דין שהוא אסור למזבח או חילוף.** כלומר אני אומר חילוף הדבר להתיר ומה **אתנן** ומחיר שהן **אסורין** בפירוש מן התורה **ציפויין מותר** נעבד שהוא מותר למזבח שלא מצינו שאסור בפירוש מן התורה אינו דין שציפויו מותר: אמר לו בעל הדין ראשון אם כן לדבריך שאתה רוצה להתיר ציפוי דנעבד **ביטלת לא תחמוד כסף וזהב עליהן** וגו': אמר לך **אני אקיימנה בדבר שאין בו רוח חיים.** כלומר נעבד שאין בו רוח חיים ציפויין אסור אבל נעבד דבר שיש בו רוח חיים כגון בהמה הואיל והיא מותר כדאמרן יהא ציפוי מותר להכי איצטריך מן הבקר להוציא את הנעבד: האי **לישנא אחרינא** אימא אשכחן כו' לא אמר לן רבי: **אם אמר** נוגח למה הוצרך להוציא רובע. והלא שניהן במיתה וילמד זה מזה מפני שיש כו': **שהרובע עשו אונס כרצון.** שאילו רבע בהמה לאונסה חייבת מיתה כרצון מה שאין כן בנוגח כדתנן שור האיצטדין אינו חייב מיתה שנאמר כי יגח שור ולא שיגיחוהו: **משלם את הכופר.** לאחר מיתה כדכתיב סקול יסקל השור וגו' ואם כופר יושת עליו. וגו' וזה שייך לעיל טעמא דמעטיה קרא מן הבקר להוציא את הנעבד הא לאו הכי ציפוי מותר: **והא כתיב ואבדתם את שמם כל העשוי לשמם.** האי ואבדתם את שמם לא אתא אלא לחייב: **לְכַנות להם שם.** לגנאי כגון ע"ז שקרויה **בית גליא.** כלומר גלויה ומפורסמת לכל: קורין אותה **בית כליא.** כלומר לכלות עיניהם: **גבי בהמה כתיב ואשה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה.** הילכך מסתבר דבהמה אתי למעוטי נרבע: **ובקר למעוטי נעבד דכתיב וימירו את כבודם בתבנית שור.** דהיינו בקר והדין תנא ממעט להו מהכא לנרבע ומוקצה ונעבד כו': דתנו רבנן **הנרבע והמוקצה כו'.** אם הקדישן: **הרי הן כקדשים שקדם מום עובר להקדישן.** דכל הני לאו גבי מומין כתיבי: **וצריכי מום קבוע לפדות עליהן.** כדין קדשים שקדם מום עובר להקדשן: **ומנין שאסורים לגבי מזבח דכת' כי משחתם ואמר מר כו'.** נרבע ומוקצה ונעבד מימעטי מהשחתה [דהיינו] ערוה וע"ז. ואתנן ומחיר כתיב בקראי דאסור למזבח: **ושאין המום פוסל בו.** כגון בעופות לא משמע ליה האי דאמר מר כל שהמום כו': **מן הכבשים ומן העזים.** וי"ו דומן העזים הרי אלו ג' מיעוטי: **אורחיה דקרא לאישתעויי הכי.** ולאו לדרש' אתאן. **המוקצה לצורך ע"ז הוא אסור** למזבח וציפוי **שעליו מותר** בהנאה דעדיין לא נעבד: **וזה וזה.** בין מוקצה ובין נעבד מותר באכילה: **אין מוקצה אסור למזבח אלא אותו שעבר שבע שנים.** שהקצוהו לעבודת כוכבים: **שנאמר ויהי בלילה ההוא ויאמר לו ה' קח את פר השור אשר לאביך ופר השני שבע שנים.** האי השני היינו מפוטם ז' שנים לעבודת כוכבים כגון והבקר והמשנים: **והדין מוקצה לחודיה הוא והא נעבד נמי הוא.** דקרוי הוא בעל דכת' והרסת את מזבח הבעל העשוי לצורך אותו פר שהוא בעל: **וחידוש הוא.** כל אותו מעשה דגדעון לפי שחוץ (לארץ) היה ולילה (היה ולא לה) דלא הוי זמן הקרבה וזרות דלא הוי כהן

שיטה מקובצת

כי משחתם בהם מום בם מאי תלמודא. ל"א ירושלמי מאי תלמודא ה"ק מנין שאסורין שנאמר כי משחתם בהם מום בם ואמר מר כל שהמום פוסל בו השחתה פוסלת בו ושאין המום פוסל בו אין השחתה פוסלת בו דכתיב כי משחתם וגו' ותנא דבי ר' ישמעאל כל מקום שנא' השחתה אינו אלא דבר ערוה כו' (ע' ע"ז כג ע"ב): **נפקא ליה פרט לחולה זקן ומזוהם.** ל"א ירושלמי נפקא לי' מדתניא מן הצאן ומן הכבשים ומן העזים תקחו הרי אלו מעוטין פרט לזקן וחולה ומזוהם והאי תנא סבר מן הצאן ומן הכבשים ומן העזים אורחיה דקרא הוא: